



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000
8(8212) 300-800, 300-810, <http://komi.arbitr.ru>, e-mail: info@komi.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Сыктывкар
12 мая 2026 года

Дело № А29-3258/2026

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Радкевич М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Стрелковой Ю.А.,
рассмотрев в судебном заседании заявление должника – Кузнецова Александра
Александровича (дата рождения: 27.12.1963, место рождения: с. Приуральское
Печорского р-на Коми АССР, ИНН: 110501356367, СНИЛС: 013-744-186 31, адрес:
169600, Республика Коми, г. Печора, б-р Молодежный, д. 5, кв. 25)
о признании его несостоятельным (банкротом),
в отсутствие должника;
установил:

Кузнецов Александр Александрович (далее – должник) в порядке статьи 213.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве) обратился в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 17.03.2026 заявление Кузнецова А.А. принято
к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в
отношении Кузнецова А.А., рассмотрение вопроса по проверке обоснованности заявления
назначено на 14.04.2026. В судебном заседании объявлялся перерыв с 14.04.2026 до
28.04.2026, определением суда от 28.04.2026 судебное заседание отложено на 12.05.2026
на 11 час. 00 мин.

Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд считает возможным рассмотреть заявление по
существу без участия должника.

Исследовав материалы дела, суд установил, что заявление должника является
обоснованным и пришел к выводу о наличии правовых оснований для введения в
отношении Кузнецова А.А. процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ), статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве
юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
настоящим Федеральным Законом.

Согласно пункту 1 статьи 213.3 Закона о банкротстве правом на обращение в суд с
заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный
кредитор, уполномоченный орган.

В пункте 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве определено, что гражданин обязан
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по

уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве).

В силу разъяснений, приведенных в пунктах 10, 11 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» обязанность должника по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве возникает при одновременном наличии двух условий:

размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей независимо от того, связаны они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;

удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами.

При реализации должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.

Из представленных заявителем документов следует, что Кузнецов А.А. состоит в зарегистрированном браке, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, трудоустроен.

В собственности должник имеет квартиру общей площадью 42,5 кв.м, расположенную по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, б-р Молодежный, д. 5, кв. 25. Согласно выписке из ЕГРН квартира находится в ипотеке.

Сведений о наличии в собственности должника иного движимого и недвижимого имущества в деле не имеется.

Кузнецов А.А. указывает на наличие у него задолженности перед кредиторами в общей сумме 2 558 455,91 руб. В подтверждение кредиторской задолженности должником представлен кредитный отчет, справки о задолженности.

Таким образом, из представленных в материалы дела документов следует, что должник не способен удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам, в связи с чем, отвечает признакам неплатежеспособности.

Основания полагать, что гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, у суда отсутствуют.

Согласно пункту 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений: о признании обоснованным указанного заявления и

введении реструктуризации долгов гражданина; о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения.

Определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина (п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве).

В заявлении Кузнецов А.А. просит признать себя банкротом и ввести процедуру реализации имущества.

Вместе с тем, по общему правилу, в случае признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом в силу статьи 213.6 Закона о банкротстве допускается введение в отношении такого должника процедуры реструктуризации долгов. Исключением из этого правила, позволяющим применить по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом процедуры реализации имущества должника, является предусмотренный пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве случай, когда должник-гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, и сам должник-гражданин заявил ходатайство о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.

Таким образом, если по какому-либо из критериев должник не соответствует требованиям пункта 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, то при наличии выраженного в установленном порядке волеизъявления должника суд вправе (но не обязан) ввести процедуру реализации имущества гражданина.

Однако в рассматриваемом случае таких обстоятельств судом не усматривается, названные в пункте 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве требования к гражданину, в отношении которого может быть представлен план реструктуризации долгов гражданина, соблюдены.

Так, должник официально трудоустроен, среднемесячный размер заработной платы в 2025 году составил более 130 000 руб. (справка по форме 2-НДФЛ), является получателем страховой пенсии по старости, в связи с чем дохода должника с учетом величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми, размера имеющейся задолженности (около 2 500 000 руб.), а также предельного срока, на который может быть утвержден план реструктуризации долгов (до 5 лет), объективно может быть достаточно для разработки и реализации плана реструктуризации долгов в целях соблюдения баланса интересов как должника, так и кредиторов.

При этом, суд считает необходимым отметить, что банкротство граждан, по смыслу Закона о банкротстве, является механизмом нахождения компромисса между должником, обязанным и стремящимся исполнять свои обязательства, но испытывающим в этом объективные затруднения, и его кредиторами, а не способом избавления от накопленных долгов.

В абзаце 17 статьи 2 Закона о банкротстве дано определение процедуры реструктуризации долгов гражданина, согласно которому это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов.

Процедура реструктуризации долгов гражданина позволяет определить финансовое состояние должника и его способность удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей на момент принятия заявления о признании должника банкротом.

Процедура реструктуризации долгов гражданина направлена на обеспечение баланса интересов как должника, так и его кредиторов, на стабилизацию финансового состояния должника в возможной степени. Исходя из плана реструктуризации, кредиторы

вправе рассчитывать на предполагаемые по обстоятельствам его составления будущие доходы неплатежеспособного должника, поскольку на стадии реструктуризации долгов, должник, вправе и обязан принять меры к поиску вариантов погашения своих долгов доступными в сложившейся ситуации способами.

При таких обстоятельствах, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, принимая во внимание, что Кузнецов А.А. имеет постоянный источник дохода, способность должника финансировать судебные расходы по делу о банкротстве, а также отсутствие иных препятствий для представления плана реструктуризации долгов, принимая во внимание срок, на который может быть утвержден план реструктуризации долгов – до 5 лет (60 месяцев), суд находит целесообразным введение в рассматриваемом случае процедуры реструктуризации долгов гражданина, в рамках которой финансовым управляющим будет проведен полный анализ финансового положения должника с целью определения возможности достижения разумного компромисса с кредиторами, основанного на балансе взаимных интересов.

В соответствии со статьей 213.4 Закона о банкротстве в заявлении должны быть указаны наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий.

Арбитражный суд утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45 Закона о банкротстве, с учетом положений статьи 213.4 указанного закона и настоящей статьи (пункт 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В заявлении должником указана саморегулируемая организация арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, Союз «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

В материалы дела Союзом «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» представлена кандидатура арбитражного управляющего Закирова Тимура Назифовича, а также документы о соответствии предложенной кандидатуры требованиям Закона о банкротстве.

При таких обстоятельствах, арбитражный управляющий Закиров Тимур Назифович (ИНН: 022501837847, адрес: 450000, Республика 450000, Башкортостан Республика, г. Уфа, а/я 9) подлежит утверждению в качестве финансового управляющего должника.

Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина, внесены должником в депозит арбитражного суда.

Как разъяснено в пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 от 13.10.2015 целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.8 Закона о банкротстве финансовым управляющим по почте всем известным ему кредиторам гражданина не позднее чем в течение пятнадцати дней с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов направляется уведомление о признании арбитражным судом обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов. В указанном уведомлении также кредиторам предлагается

заявить свои требования в деле о банкротстве гражданина и разъясняется порядок их заявления.

В связи с признанием обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введением реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.

Руководствуясь статьями 213.6, 213.8, 213.9, 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать заявление Кузнецова Александра Александровича обоснованным.

Ввести в отношении Кузнецова Александра Александровича (дата рождения: 27.12.1963, место рождения: с. Приуральское Печорского р-на Коми АССР, ИНН: 110501356367, СНИЛС: 013-744-186 31, адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, б-р Молодежный, д. 5, кв. 25) процедуру реструктуризации долгов гражданина.

Утвердить финансовым управляющим Закирова Тимура Назифовича (ИНН: 022501837847, адрес: 450000, Республика 450000, Башкортостан Республика, г. Уфа, а/я 9), являющегося членом Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих».

Утвердить финансовому управляющему вознаграждение в размере двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

С даты введения реструктуризации долгов наступают последствия, установленные статьей 213.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрение вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина и рассмотрение отчета финансового управляющего назначить **на «15» сентября 2026 года на 10 час. 00 мин.** в помещении суда по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60, каб. 204.

Не позднее, чем за пять дней до даты судебного заседания финансовому управляющему представить в суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, протокол собрания кредиторов, на котором рассмотрен проект плана реструктуризации долгов гражданина, иные сведения и документы, предусмотренные Законом о банкротстве, в том числе, с учетом положений статьи 213.17 Закона о банкротстве.

Разъяснить, что финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина и его супруга, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина и его супруга, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления без предварительного обращения в арбитражный суд (п.7 ст.213.9 Закона о банкротстве).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в течение месяца со дня вынесения.

Судья

М.В. Радкевич

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 10.03.2026 11:09:44

Кому выдана Радкевич Мария Викторовна